

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1/2537

นายศุภนิธย์ บุชยะจารุ

โจทก์

นายประสาน สุคนธโอสธ

จำเลย

นายประสาน สุคนธโอสธ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 132

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีในชั้นฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนคำฟ้องฎีกาโปรดอนุญาตและมีคำสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษในอัตราอย่างสูงแก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 92 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 25 เมษายน 2529 ไปจนกว่าจะชำระเงินดังกล่าวเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (10 กุมภาพันธ์ 2530) มิให้เกินกว่า 14,000 บาทตามที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 81)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 9 ธันวาคม 2536 หลังจากศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้ทนายโจทก์ฟังแล้ว ความปรากฏว่าจำเลยได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาไว้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2535(อันดับ 90) แต่เจ้าหน้าที่มิได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปให้ศาลฎีกา

พิจารณาสิ่ง ศาลชั้นต้นจึงจดยางงานกระบวนพิจารณาว่า การอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว เป็นการอ่านโดยผิดหลง ให้เพิกถอนการอ่านพร้อมกับให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไปโดยเร็ว (อันดับ 95)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความศาลฎีกา

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จอร์จพี เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ